

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정·주의요구

【9】

제 목 파견직원 보수 반환 청구 필요

관 련 부 서 ▶▶처 **부

조 치 부 서 ▶▶처 **부

내 용

1. 업무개요

♠♠본부 ▶▶처 **부는 20xx. xx. xx. ☼☼ 태양광 발전사업을 개발하기 위한 인력을 파견하기로 하고 KK와 Dispatch Agreement(파견용역계약) 등을 체결하였다.

그리고 20xx. xx. xx. ☼☼ 부가가치세법의 변경에 따른 ☼☼법인의 법인세 부담을 경감하기 위해 해외근무자 파견계약 변경을 시행하고 그에 따른 파견직원의 보수 반환 청구 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

“Mandate Agreement”(이하 “협약”이라 한다) 제1조에 따르면 우리 회사는 ☼☼법인을 대신하여 파견직원의 보수를 지급하고 파견직원에게 부여된 근로세, 소득세 관련하여 의무는 없다고 되어 있다.

같은 협약 제5조에 따르면 우리 회사가 위임계약에 따라 ☼☼법인을 대신하

여 지불한 금액을 우리 회사의 보수 반환 요청 후 60일 이내에 반환해야 한다고 되어 있다.

따라서 우리 회사가 보수 반환 요청을 하는 시점부터 ☞☞법인의 지급의무가 발생하기 때문에 보수 반환 요청을 적기에 하여 보수 반환이 누락되거나 지연되는 일이 없도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2024. 11. 4. ~ 11. 19.)를 ☞☞ 태양광 발전사업 파견 직원의 보수 반환 청구 현황을 점검한 결과 20xx년 x월부터 x월까지의 보수 반환 청구가 시행되지 않은 사실을 확인하였다.

이는 20xx년 법인장 교체에 따라 ☞☞ 정부에 신청한 외국인등록증 발급이 지연되어 보수 반환 청구가 연기되었다고 하나, 20xx년 x월 법인장의 외국인등록증이 발급되어 그 즉시 보수 반환 청구를 시행하였어야 하는데도 보수 반환 청구를 하지 않았다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 ☞☞법인에 보수 반환 청구를 지연처리한 부분을 인정하고, 청구되지 않은 파견직원의 보수를 반환 청구하고 앞으로 동일한 사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▶▶처장은 ① 현재까지 미회수된 ☞☞법인 파견직원의 보수 미화를 회수하시고, (시정)

② 파견직원의 보수 반환 청구업무를 지연하는 경우가 발생하지 않도록 관련
업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)